

No Headline In Original

No Headline In Original

Berliner Zeitung

Donnerstag 22. August 2013

Copyright 2013 Berliner Verlag Alle Rechte Vorbehalten



Section: POLITIK; S. 2; Ausg. 195

Length: 431 words

Body

Das Asylrecht in Deutschland gilt als Grundrecht und ist im Artikel 16a des Grundgesetzes verankert. Dort heißt es im ersten Absatz: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Über die Anerkennung eines Asylbewerbers als politisch verfolgt entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg.

Asylbewerber müssen mindestens sechs Wochen, längstens aber drei Monate in den zuständigen Aufnahmeeinrichtungen wohnen. Das wird seit 1982 durch das Asylverfahrensgesetz geregelt. Das BAMF verteilt die in Deutschland gelandeten Bewerber nach einem bestimmten Schlüssel auf die Bundesländer. Der Königsteiner Schlüssel orientiert sich zu zwei Dritteln an dem Steueraufkommen und zu einem Drittel an der Einwohnerzahl der Länder.

Ein Asylverfahren kann 15 bis 20 Monate dauern. In dieser Zeit können Asylbewerber kein Geld verdienen. Stattdessen haben sie Anspruch auf Sozialleistungen, die vorwiegend durch Sachleistungen abgedeckt werden. Es gibt jedoch eine Härtefallregelung, nach der Asylbewerber, die sich länger als ein Jahr in Deutschland aufhalten, mit Erlaubnis der Arbeitsagentur eine Tätigkeit aufnehmen können.

Die Residenzpflicht besagt, dass Asylbewerber den ihnen von den Behörden zugewiesenen Bereich beziehungsweise Bezirk, in dem sie untergebracht sind, nicht verlassen dürfen. Die entsprechende Regelung wurde ebenfalls 1982 mit dem Asylverfahrensgesetz geschaffen. Sie ist rechtlich umstritten, da sie konträr zum Grundsatz der Freizügigkeit steht, der im Genfer Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung von Flüchtlingen steht.

Seit CDU/CSU, FDP und SPD das Asylrecht im Jahr 1993 massiv verschärft haben, ist die Zahl der Asylbewerber stark zurückgegangen. Asylsuchende, die auf dem Landweg einreisen, kommen per Definition aus einem sicheren Drittland und können nach dem Schengener Abkommen dorthin abgeschoben werden. Die Auswirkungen dieser Regelung sind spürbar. Anfang der 90er-Jahre verzeichneten die Behörden mehr als 300000 Asylanträge pro Jahr, im Jahr 2012 waren es 45700.

Die meisten Asylbewerber in Deutschland sollen im laufenden Jahr 2013 aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien gekommen sein. Die Behörden geben an, nicht zu wissen, warum das so ist. Das Magazin Der Spiegel berichtete im Juli, dass in Tschetschenien Gerüchte kursierten, wonach Asylbewerber in Deutschland ein Begrüßungsgeld von 4 000 Euro erwarte. Auch hätten die erhöhten staatlichen Leistungen zu den steigenden Asylbewerber-Zahlen beigetragen. Das Verfassungsgericht hatte 2012 geurteilt, Leistungen für Asylbewerber müssten auf Hartz-IV-Niveau angehoben werden.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: POLITISCHES ASYL (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); EINWANDERUNG (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (78%); ABSCHIEBUNG (77%); BEVÖLKERUNGSGRÖSSE (70%); STEUERN & BESTEUERUNG (70%)

Geographic: NÜRNBERG, DEUTSCHLAND (79%); DEUTSCHLAND (90%); RUSSLAND (55%)

Load-Date: August 21, 2013